

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE  
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL  
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

*INJUNCTION* ESTATUTARIO  
LEY NÚM. 161-2009

MOCION en CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y SOLICITANDO QUE LA VISTA MOCIÓN  
INFORMATIVA (Sobre Entrega de Certificaciones y Notificación de  
Incumplimientos Contractuales)

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE** la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que  
suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

- En el día de hoy, ELI S.E. ha hecho entrega de las certificaciones de los  
ascensores, conforme a lo solicitado por el CFSE.
- Aclaramos y hacemos la más enérgica advertencia y reserva de que,  
independiente de lo anterior, no **existe obligación alguna de emitir una certificación**  
o incluso mantenimiento de unos elevadores que no fueron autorizados su cambio por el  
dueño de la propiedad como establece el contrato, y que fueron construidos sin permisos.
- Es importante enfatizar y hacer la reserva legal de que las acciones de ELI  
SE, ante la construcción ilegal, son unas dirigidas a una de mitigación de daños o buena  
fe; y no de una obligación contractual como intima el CFSE. Adelantamos que esto se  
hace sin renunciar a derechos o reclamos contra el CFSE.
- En cuanto a las certificaciones van a ser entregadas directamente a la  
Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico (CFSE), y se incluyen como  
Anejo I de esta moción para notificación al Honorable Tribunal. Se incluyen como anejos  
de esta moción.

5. Es importante denunciar al Tribunal que el CFSE, nuevamente sin permiso, está en el proceso de edificar una verja de concreto sin el consentimiento del dueño de la propiedad ELI SE.

6. Se hace constar que en el día de hoy se estarán notificando formalmente cinco (5) incumplimientos contractuales adicionales (“defaults”) a la CFSE, los cuales han sido debidamente identificados y documentados conforme a las disposiciones contractuales vigentes, dándole el término requerido para su subsanación.

7. Se presentan como Anejo II copia de las notificaciones de incumplimiento, las cuales incluyen:

- a. Incumplimiento por construcciones ilegales realizadas sin permiso;
- b. Incumplimiento por falta de pago de las obligaciones contributivas establecidas en el contrato;
- c. Incumplimiento por falta de entrega del seguro de responsabilidad pública conforme a los parámetros contractuales;
- d. Incumplimiento por obstrucción del acceso e inspección de las áreas arrendadas;
- e. Incumplimiento por realizar obras sustanciales sin someterlas a subasta conforme a normativa aplicable.

8. Se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento judicial de la entrega de las certificaciones y de la notificación de los cinco incumplimientos antes señalados.

**POR TODO LO CUAL**, se ruega al Tribunal que tenga por informada la entrega de documentación y notificación de incumplimientos contractuales, y se disponga lo que en derecho proceda.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.**

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2025.

**CERTIFICO:** que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

**F/. Daniel Martínez Avilés**  
**RUA 14289**  
[dmartinez@ML-LawGroup.com](mailto:dmartinez@ML-LawGroup.com)  
1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO  
SAN JUAN, P.R. 00920-5605  
TELS: (787) 775-2255/8282/0055  
FAX: (787) 775-2256

